

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 51/2545

พนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย

โจทก์

นายสนม สังค

จำเลย

นายสนม สังค จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โดยผู้ประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาด้วยแล้ว และมีคำร้องประกอบ (อันดับ 106,107)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาให้ยกคำร้อง

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ